EXPEDIENTE ELECTRÓNICO

AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN CONJUNTA EN LOS EXPEDIENTES: 00170-2023, 00173-2023 y 00263-2023

Puno, siendo las10:25 horas de la mañana del día 02 de mayo de dos mil veintitrés, ante el 1° Juzgado de Trabajo Transitorio - Zona Sur de Puno, a cargo de la Señora Juez [redacted] y con la intervención de la Secretaria judicial de Audiencia, [redacted], comparecen:

Se informa a las partes que la audiencia será registrada en audio y video, de conformidad al artículo 12 numeral 12.1 de la nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley Nº 29497.

I. ACREDITACIÓN DE LAS PARTES O APODERADOS Y SUS ABOGADOS:

EXPEDIENTE: [redacted]
Demandante : [redacted] – No ingreso a la audiencia
Abogada : [redacted]
Matricula n.° : [redacted]
Casilla electrónica : [redacted]
Casilla judicial n.° : [redacted]
Correo electrónico : [redacted]
Celular n.° : [redacted]

EXPEDIENTE: [redacted]
Demandante : [redacted]
D.N.I. : [redacted]
Domicilio real : [redacted]
Abogada : [redacted]
Matricula n.° : [redacted]
Casilla electrónica : [redacted]
Casilla judicial n.° : [redacted]
Correo electrónico : [redacted]
Celular n.° : [redacted]

EXPEDIENTE: [redacted]
Demandante : [redacted]
D.N.I. : [redacted]
Domicilio real : [redacted]
Abogada : [redacted]
Matricula n.° : [redacted]
Casilla electrónica : [redacted]
Casilla judicial n.° : [redacted]
Correo electrónico : [redacted]
Celular n.° : [redacted]

EXPEDIENTES: [redacted]

Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la representación imprimible localizada en la sede digital del Poder Judicial del Perú. Aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM. Base Legal: Decreto Legislativo Nº 1412, Decreto Supremo Nº 029-2021-PCM y la Directiva Nº 002-2021-PCM/SGTD.

Demandado : **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI**
Procurador : [redacted]
Abogado : [redacted]
Matricula CAP **n.°** : [redacted]
Casilla electronica : [redacted]
Celular n.° : [redacted]

II. REGLAS DE CONDUCTA: (Art. 11° NLPT).

JUEZ: Indica que estando presente la parte demandada, la audiencia se va realizar respecto a los tres expedientes, en virtur del numeral 1) del articulo 43° de la Ley Procesal de Trabajo, haciendo presente que en el **expediente n.°** [redacted], se realizara unicamente con la asistencia de la Municipalidad demadada, toda vez que la abogada no cuenta con Poder otorgado por el demandante del referido expediente. **Detalles registrados en audio y video.**

JUEZ: Da por instalada la audiencia y hace conocer las reglas de conducta que deben cumplir las partes procesales, de conformidad a la nueva Ley Procesal de Trabajo. **Detalles registrados en audio y video.**

III. ETAPA DE CONCILIACIÓN - EXPEDIENTES: [redacted]

Respecto al expediente n.° 00170-2023, no se realiza esta etapa había cuenta que el demandante no se encuentra presente.

JUEZ: Verifica que la parte demandada cuente con facultades necesarias para conciliar e invita a las partes a conciliar sus pretensiones, quienes después de las deliberaciones del caso y con la participación activa de la Magistrada: **NO ARRIBAN A ACUERDO CONCILIATORIO ALGUNO**.

PRETENSIONES MATERIA DE JUICIO:

EXPEDIENTE: [redacted]

- ✓ **Pretensión Principal**: "Se declare la INVALIDEZ JURÍDICA de los Contratos Administrativo de Servicios (CAS) al que estuvo sujeto formalmente, debiendo considerarse como una relación laboral a plazo indeterminado entre las partes, bajo el régimen laboral de la Actividad Privada (Decreto Legislativo N° 728), desde el 01 de octubre del 2020 en adelante.
- ✓ **Pretensión Accesoria**: "Se ordene su REPOSICIÓN como trabajador a plazo indeterminado bajo el régimen laboral de la Actividad Privada (Decreto Legislativo N° 728), como -Operador en Custodio- en la Sub Gerencia de Medio Ambiente y Servicios de la Municipalidad Provincial de Chucuito - Juli, por haber sido objeto de despido incausado."

EXPEDIENTE: 00173-2023

- ✓ **Pretensión Principal**: "Se declare la INVALIDEZ JURÍDICA de los Contratos Administrativo de Servicios (CAS) al que estuvo sujeto formalmente, debiendo

Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la representación imprimible localizada en la sede digital del Poder Judicial del Perú. Aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM. Base Legal: Decreto Legislativo Nº 1412, Decreto Supremo Nº 029-2021-PCM y la Directiva Nº 002-2021-PCM/SGTD.

considerarse como una relación laboral a plazo indeterminado entre las partes, bajo el régimen laboral de la Actividad Privada (Decreto Legislativo N° 728), desde el 08 de febrero del 2021 en adelante."

- ✓ **Pretensión Accesoria**: "Se ordene su REPOSICIÓN como trabajador a plazo indeterminado bajo el régimen laboral de la Actividad Privada (Decreto Legislativo N° 728), como -Operador en Custodio- en la Sub Gerencia de Medio Ambiente y Servicios de la Municipalidad Provincial de Chucuito - Juli, por haber sido objeto de despido incausado."

EXPEDIENTE: 00263-2023

- ✓ **Pretensión Principal**: "Se declare la INVALIDEZ JURÍDICA de los Contratos Administrativo de Servicios (CAS) al que estuvo sujeto formalmente, debiendo considerarse como una relación laboral a plazo indeterminado entre las partes, desde el 11 de octubre del 2021 en adelante."
- ✓ **Pretensión Accesoria**: "Se ordene su REPOSICIÓN con contrato a plazo indeterminado bajo el régimen laboral de la Actividad Privada (Decreto Legislativo N° 728), en el cargo de -Operador de Vehículo- (Chofer) en la Sub Gerencia de Protección Ciudadana y Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Chucuito - Juli, por haber sido objeto de despido incausado."

Notificado los demandantes respecto de los expedientes n.° [redacted] la defensa señala que se ratifica en sus pretensiones.

DEMANDADA: No tiene observación.

IV. CONTESTACIÓN DE DEMANDA – EXPEDIENTE [redacted]

En el presente expediente se procede a proveer el escrito de contestación de demanda.

EXPEDIENTE: 00170-2023

Proveyendo el escrito de contestación de la demanda con **Registro n.° 3[redacted]. AL PRINCIPAL:** Téngase por apersonado y por señalado el domicilio procesal, la casilla electrónica conforme indica, haciendo presente que las notificaciones que se deriven en este proceso, inclusive la sentencia, se harán llegar única y exclusivamente en la casilla electrónica señalada. **AL PRIMER OTROSI DIGO:** Téngase por contestada la demanda conforme a sus términos, reservándose para la etapa correspondiente, su oralización de ser necesario. **A LOS MEDIOS PROBATORIOS:** Téngase por ofrecidos, reservándose para la etapa correspondiente su admisión y actuación de ser necesario, a los **ANEXOS** agréguese a sus antecedentes. **AL PRIMER OTROS SI DIGO:** Téngase presente. **AL SEGUNDO OTROSI DIGO:** Téngase por deducido la excepción de Falta de Oscuridad o Ambigüedad en el Modo de Proponer la demanda, conforme a sus términos, reservándose para la etapa correspondiente, su oralización de ser necesario. **A LOS MEDIOS PROBATORIOS:** Téngase por ofrecidos. **Detalles registrados en audio y video.**

Estando a que la parte demandante del presente expediente no se encuentra en acto de audiencia, **DISPONE** se **notifique con el Acta de audiencia y contestación de la demanda a su casilla electrónica**, y se procede a señalar fecha y hora de

Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la representación imprimible localizada en la sede digital del Poder Judicial del Perú. Aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM. Base Legal: Decreto Legislativo Nº 1412, Decreto Supremo Nº 029-2021-PCM y la Directiva Nº 002-2021-PCM/SGTD.

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO PARA EL DÍA DOCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS A HORAS DIEZ DE LA MAÑANA, audiencia a realizarse con el mismo Link del día de la fecha. **NOTIFIQUESE.-**

DEMANDADA: Se encuentra conforme.

V. CONTESTACIÓN DE DEMANDA – EXPEDIENTE [redacted] 2023:

Acto seguido, el Juzgador verifica que la demandada ha cumplido con presentar el escrito de contestación de las demandas, disponiendo poner en conocimiento del mismo a las partes demandantes.**Detalles registrados en audio y video.**

SECRETARIA JUDICIAL: Informa que los escritos de contestación y anexos de las demandas han sido remitidos al número de celular proporcionado por la defensa técnica de los demandantes, mediante el aplicativo WhatsApp. **Detalles registrados en audio y video.**

ABOGADA DE LOS DEMANDANTES: Da la conformidad de su recepción.

EXPEDIENTE: 00173-2023

Proveyendo el escrito de contestación de la demanda con **Registro n.° [redacted]. A SU APERSONAMIENTO:** Téngase por apersonado y por señalado el domicilio procesal, la casilla electrónica conforme indica, haciendo presente que las notificaciones que se deriven en este proceso, inclusive la sentencia, se harán llegar única y exclusivamente en la casilla electrónica señalada. **A LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA:** Téngase por contestada la demanda conforme a sus términos, reservándose para la etapa correspondiente, su oralización de ser necesario. **A LOS MEDIOS PROBATORIOS:** Téngase por ofrecidos, reservándose para la etapa correspondiente su admisión y actuación de ser necesario, a los **ANEXOS** agréguese a sus antecedentes. **AL PRIMER OTROSI:** Téngase presente. **Detalles registrados en audio y video.**

EXPEDIENTE: [redacted]3

Proveyendo el escrito de contestación de la demanda con **Registro n.° [redacted]. A SU APERSONAMIENTO:** Téngase por apersonado y por señalado el domicilio procesal, la casilla electrónica conforme indica, haciendo presente que las notificaciones que se deriven en este proceso, inclusive la sentencia, se harán llegar única y exclusivamente en la casilla electrónica señalada. **AL PRIMER OTROSI DIGO:** Téngase por contestada la demanda conforme a sus términos, reservándose para la etapa correspondiente, su oralización de ser necesario. **A LOS MEDIOS PROBATORIOS:** Téngase por ofrecidos, reservándose para la etapa correspondiente su admisión y actuación de ser necesario, a los **ANEXOS** agréguese a sus antecedentes. **AL PRIMER OTROSI:** Téngase presente. **Detalles registrados en audio y video.**

Notificados las partes conectadas en el proveído de los dos expedientes, no tienen ninguna observación.

Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la representación imprimible localizada en la sede digital del Poder Judicial del Perú. Aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM. Base Legal: Decreto Legislativo Nº 1412, Decreto Supremo Nº 029-2021-PCM y la Directiva Nº 002-2021-PCM/SGTD.

VI. JUZGAMIENTO ANTICIPADO - EXPEDIENTES: 0[redacted]

JUEZ: RESOLUCIÓN N.° 02: Revisada la demanda y contestación, dispone pasar al juzgamiento anticipado de conformidad al artículo 43° numeral 3) último párrafo de la Nueva Ley Procesal del Trabajo - Ley Nº 29497, "Que si el Juez advierte, haya habido o no contestación, que la cuestión es solo de derecho, o que siendo también de hecho no hay necesidad de actuar medio de prueba alguno…" esta disposición se va tener en cuenta con el Protocolo Temporal de audiencias, el mismo que está vigente en alguno de los articulados, en lo que se refiere a la notificación de casillas electrónicas de las sentencias. En este caso estamos recurriendo al Juzgamiento Anticipado habida cuenta que nos encontramos ante el primer supuesto y la cuestión debatida es solo de derecho, y la pretensión principal es una cuestión de derecho; toda vez que los demandantes señalan que habría una invalides de contratación, dado que su condición es Obrero municipal, por lo que piden su reconocimiento como trabajador bajo los alcances del Decreto Legislativo n.° 728, régimen laboral privado, considerando que es injusta la desvinculación que hizo la emplazada, por lo que se habría producido un despido incausado, que amerita su reposición como trabajador. Por otra parte la demandada considera que son validas las contrataciones celebradas, siendo así, estas posiciones serán objeto de valoración por el juzgador al momento de emitir sentencia correspondiente, no siendo necesario pasar a la audiencia de Juzgamiento y existiendo medios de prueba que consiste en documentales que no necesitan de mayor actuación probatoria; teniendo además en cuenta los medios de prueba ofrecidos por la parte demandante y parte demandada en lo que fueran pertinentes para la emisión de la sentencia, previo a oralizar alegatos finales; **lo demás registrados en audio y video.**

NOTIFICADA las partes conectadas; manifiestan su conformidad.

VII. ALEGATOS FINALES – EXPEDIENTES 00173-2023 y 00263-2023

JUEZ: Concede el uso de la palabra a la defensa de los demandantes, para que realice sus alegatos finales.

DEMANDANTE: La defensa realiza una breve exposición oral de sus alegatos. **Los mismos que obran en audio y video.**

JUEZ: Acto seguido concede el uso de la palabra a la defensa de la parte demandada, para que realice sus alegatos finales.

DEMANDADA: La defensa realiza una breve exposición oral de sus alegatos. **Los mismos que obran en audio y video.**

DEMANDANTE: La defensa realiza Replica. **Los mismos que obran en audio y video.**

Habiendo oído la posición de ambas partes, téngase presente para el momento de sentenciar, se **DIFIERE EL FALLO DE LA SENTENCIA PARA SER NOTIFICADO EL DÍA QUINCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRES**, para lo cual las partes deberán verificar en sus respectivas **CASILLAS**

Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la representación imprimible localizada en la sede digital del Poder Judicial del Perú. Aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM. Base Legal: Decreto Legislativo Nº 1412, Decreto Supremo Nº 029-2021-PCM y la Directiva Nº 002-2021-PCM/SGTD.

ELECTRÓNICAS; comunicándose que para efectos de **la apelación de la sentencia corre a partir de dicha notificación.**

JUEZ: NOTIFICADAS las partes conectadas; manifiestan su conformidad sobre la notificación en sus casillas electrónica del fallo de la sentencia.

Se da por concluida la presente audiencia, siendo las diez de la mañana con cincuenta y uno, dejándose constancia que las incidencias de la presente audiencia han quedado registradas en audio y video, procediendo a firmar el acta la señora juez y la secretaria de audiencias de lo que se da fe.-

Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la representación imprimible localizada en la sede digital del Poder Judicial del Perú. Aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM. Base Legal: Decreto Legislativo Nº 1412, Decreto Supremo Nº 029-2021-PCM y la Directiva Nº 002-2021-PCM/SGTD.